

1517975-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517975-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517975-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215414/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 26630759 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2215414 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARLEY DIEGO APARECIDO DE ABREU

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ARLEY DIEGO APARECIDO DE ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 21h, na Av. Barreira Grande, altura do nº 1500, Vila Rica, São Paulo - SP, previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida verbalmente e por meio da simulação do porte de uma arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, 01 aparelho Iphone, avaliado em R\$9.000,00 (nove mil reais), pertencente à vítima A. C. J. A. A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022 (fls. 66/67). O réu foi citado (fls. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 110).

Durante a instrução foram ouvidas a vítimas e quatro testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, mas com o afastamento do concurso de agentes. Em relação às penas,

pleiteou o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, mas com compensação com a confissão e a fixação do regime fechado.

A defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de furto.

Subsidiariamente, requereu o afastamento do concurso de agentes, fixação da pena-base no mínimo legal, sem incidência de maus antecedentes, compensação da reincidência com a confissão, regime aberto, no caso de desclassificação, ou semiaberto.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

A vítima afirmou que estava no transporte coletivo, quando seu telefone tocou e a declarante atendeu ao telefonema. Percebeu que dois indivíduos passaram a olhar para si. Desceu no ponto próximo de sua casa e notou que aqueles dois indivíduos também desceram. Começou a caminhar na direção de sua casa, quando um dos indivíduos aproximou-se da depoente e, simulando que estava armado, exigiu a entrega de seu aparelho celular, que foi retirado de sua bolsa, onde estava guardado. Ele ainda questionou se a depoente tinha carteira, respondendo negativamente, mas ele ainda olhou dentro da bolsa. Em seguida, ele saiu correndo. O segundo indivíduo não se aproximou da depoente. Foi para sua casa, onde, poucos minutos depois, ligou para sua linha móvel e a ligação foi atendida por um policial. Foi ao distrito policial, onde efetuou reconhecimento pessoal, oportunidade na qual lhe foram apresentados 3 indivíduos, tendo reconhecido aquele que subtraiu seu aparelho com absoluta segurança. Em audiência, reconheceu o réu sem hesitações.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados por um taxista, que informou que um roubo havia ocorrido nas proximidades há pouco. Segundo o policial militar Ivan o taxista apontou para o réu como autor do delito. O réu estava caminhando e demonstrou nervosismo. Procederam à abordagem e em revista pessoal encontraram um celular no bolso dele. Questionado, disse que havia acabado de pegar o celular de uma mulher. Saíram em diligências para tentar identificar a potencial vítima. O celular tocou, segundo o policial Nielson, e quando atenderam era a vítima, a qual reconheceu o réu como autor do delito, reconhecendo também o aparelho encontrado com ele. A vítima relatou que estava dentro do ônibus e percebeu que ao descer dois indivíduos também desceram e logo em seguida mandaram que ela entregasse o celular. Ela relatou que não viu arma. Não o conheciam anteriormente. A abordagem ocorreu a cerca de 400/500 metros do local dos fatos. Não houve qualquer problema durante a abordagem do réu.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e no dia dos fatos viu a vítima com o celular na mão e decidiu subtraí-lo. Nega que tenha empregado qualquer tipo de ameaça contra ela, negando que tenha com ela falado. Logo após de apoderar do celular foi abordado por policiais militares.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal em parte.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido com segurança pela vítima, ratificando o reconhecimento anterior em sede policial. Além disso, a vítima narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, especificando o momento da abordagem, as atuações do réu e do comparsa, a ameaça de morte, a menção a estar armado e a subtração de seu celular, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

No mais, o próprio réu confessou a subtração do aparelho.

Com efeito, o concurso de agentes não restou devidamente, como apontado pelas partes, na medida em que a vítima relatou que apenas o réu dela se aproximou, tendo indicado a presença de suas pessoas apenas dentro do coletivo.

Com efeito, houve a consumação do delito, na medida em que o réu obteve a posse do bem subtraído da vítima, que foi encontrado em seu poder. Recentemente, o E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 - REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu teve a posse do bem, ainda que por lapso temporal pequeno.

Não há se falar em desclassificação, na medida em que restou devidamente demonstrado o emprego de grave ameaça por parte do agente. Com efeito, a vítima narrou que foi abordada pelo réu, homem de compleição física superior à dela, o que já faz presumir a maior fragilidade da vítima em resistir a qualquer tipo de ameaça, durante o período noturno, quando apenas ela estava na rua. Ademais, foi clara ao afirmar que ele simulou estar armado e que ele lhe dirigiu a palavra, ordenando que entregasse o celular e ainda a questionou se tinha carteira. Tal contexto fático indica de forma induvidosa a prática de um crime de roubo e não uma mera subtração clandestina.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à

DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, eis que detentor de maus antecedentes (19ª VC, autos 0014492-32.2009.8.26.0050, que teve a pena indultada em 14/09/2016 - fls. 92 e 99/100/ 11ª VC, autos 0032745-97.2011.8.26.0050, que teve a pena indultada em 14/09/2016 - fls. 92 e 100/101), motivo pelo qual suas penas serão elevadas em 1/6, ficando em permanecem no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

E não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tais condenações como maus antecedentes, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Forçoso anotar-se que o termo temporal deve ser a extinção da pena e não a data dos delitos.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (02ª VC, autos 0025746-55.2016.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 24/09/2018 - fls. 99 e 100) e a atenuante da confissão espontânea, em razão do atual entendimento sobre a questão (Tema 585 - RESP nº 1.341.370-MT), tais aspectos devem ser compensados, permanecendo as penas no patamar visto acima.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

Diante do quantum de pena, sua reincidência, seus maus antecedentes e o fato de que se encontrava em gozo de livramento condicional (fls. 99), de rigor a fixação do regime inicial fechado, eis que diverso não se mostra suficiente, tendo em conta que o réu demonstra clara resistência à terapêutica pena e indiferença aos fins da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, ARLEY DIEGO APARECIDO DE ABREU, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deve-se ter em conta sua reincidência e que tornou a delinquir após ser beneficiado com livramento condicional, demonstrando risco à ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida na presente data.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA